

1020287-38.2022.8.26.0602

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: Gustavo Scaf de Molon

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... bancárias ocorreram em razão do roubo e coação, a mera alegação de que as operações foram realizadas pelo autor mediante a utilização de informações confidenciais não pode prosperar, posto que o requerente estava sob grave ameaça pela ação dos criminosos, não sendo minimamente possível exigir do autor que se recusasse a fornecer o que lhe era exigido.

Enfrenta-se a questão ante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SOROCABA

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Processo nº 1020287-38.2022.8.26.0602 - Página

CONCLUSÃO:

Em 22 de novembro de 2022, remeto os autos à conclusão do(a) Dr.(a) Gustavo Scaf de Molon, MM.(a) Juiz(a) de Direito do(a) 1ª Vara do Juizado Especial Cível. Andrea Cristine Omena , Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1020287-38.2022.8.26.0602

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

Renato Marques Fontes

Requerido:

Banco Santander (Brasil) S/A

Valor da causa:

R\$ 26.621,11

Juiz(a) de Direito:

Dr(a) Gustavo Scaf de Molon

Nº de ordem: 2022/001317

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, a lide comporta julgamento antecipado, já que não há necessidade de dilação probatória, sendo prescindível a produção de outras provas em audiência, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte autora alega que em março de 2022 foi vítima de um sequestro onde os meliantes roubaram seus cartões, documentos e celular, ocasião em que foi realizado empréstimo no valor de R\$ 12.440,00 e compras com seu cartão de crédito final xxxx 9287. Durante o período que esteve em cárcere nada pode fazer para evitar tal ação. Por isso, requer a declaração de inexigibilidade dos débitos de R\$ 16.621,22, e a condenação da requerida por danos morais, cuja indenização foi estimada em R\$10.000,00.

A tutela foi deferida(fls.51/52).

Em sua contestação(fls.72/79), o banco requerido em preliminar, arguiu ilegitimidade passiva. No mérito, alegou, em síntese, ausência de falha na prestação

dos serviços, observando-se as características de caso fortuito externo. Pugna pela improcedência. Juntou documentos.
Houve réplica (fls. 121/1270).
Fundamento e DECIDO.

Não há inépcia da petição inicial, pois os fatos e fundamentos encontram-se suficientemente descritos, permitindo à parte contrária o pleno conhecimento da demanda e o respectivo exercício do direito de defesa, sendo que, em sede de juizado especial cível, os requisitos formais devem ser atenuados, pela incidência dos princípios da oralidade, simplicidade e informalidade, previstos na Lei 9.099/95.

Estão presentes as condições da ação, uma vez que as partes são legítimas, ativa e passivamente, e há interesse de agir, porque persiste necessidade da tutela jurisdicional diante da resistência da parte requerida em aceitar a pretensão da parte requerente, sendo a ação de conhecimento via adequada a pretensão; no mais, qualquer discussão ultrapassa os limites das condições da ação, recaindo em matéria que deve ser apreciada no mérito.

No mérito, o pedido é procedente em parte.

Trata-se de ação onde a parte autora pleiteia a declaração de inexistência do contrato de empréstimo, anulatória de débitos e indenização por danos morais em razão de operações realizadas sob forte ameaça de criminosos.

O banco requerido opõe-se à pretensão, invocando ausência de ato ilícito e excludente por caso fortuito externo, impugnando o pedido de indenização.

Da prova apresentada, destaca-se a cópia do boletim de ocorrência lavrado em 11/03/2022 (fls. 21/31), as faturas com os lançamentos usuais da parte autora e os ocorridos na ocasião dos fatos (fls. 32/42) e por derradeiro o detalhamento do contrato celebrado em 10/03/2022 (fls. 43), conferindo verossimilhança aos termos da exordial.

Notório que a celebração do contrato e das transferências bancárias ocorreram em razão do roubo e coação, a mera alegação de que as operações foram realizadas pelo autor mediante a utilização de informações confidenciais não pode prosperar, posto que o requerente estava sob grave ameaça pela ação dos criminosos, não sendo minimamente possível exigir do autor que se recusasse a fornecer o que lhe era exigido.

Enfrenta-se a questão ante a responsabilidade objetiva do agente financeiro (CDC, art. 14) e pelo risco da atividade que desempenha (CC, art. 927, par. Único).

Dessa forma, de rigor seja declarada a inexistência do contrato de empréstimo realizado em nome do autor no dia 10 de março de 2022 no valor de R\$ 12.440,00, bem como as 03 compras no importe de R\$ 999,99, R\$ 3.181,23 e R\$ 1.060,41.

Neste sentido, temos o recente entendimento do E.TJSP:

RECURSOS DE APELAÇÃO - BANCÁRIO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS SEQUESTRO RELÂMPAGO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. RECURSO DO RÉU Sequestro relâmpago do autor em via pública - Réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a adoção de cautelas para coibir a efetivação de gastos incompatíveis com o padrão de consumo e perfil do autor - Risco da atividade - Fortuito interno - Inexigibilidade de débito - Fixação de multa diária em caso de descumprimento Possibilidade - Providência que tem por finalidade coagir o demandado ao atendimento da determinação judicial, não possuindo caráter punitivo - Limitação da multa diária - Necessidade. 2. RECURSO DO AUTOR Danos morais existentes, ante a negativação de seu nome - Dano 'in re ipsa' - Em observância às peculiaridades do caso em concreto e em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para que o réu envie esforços no sentido de evitar a repetição de situações como esta, sem que se possa cogitar, por outro lado, de enriquecimento sem causa do autor, a indenização deve ser arbitrada em R\$ 8.000,00 (oito mil reais). SENTENÇA REFORMADA RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJSP, Apelação Cível nº 1013020-85.2021.8.26.0008 - Relator Des. Sergio Gomes j. 23/08/2022).

Em que pese o infortúnio vivenciado, razão não assiste ao autor, quanto ao dano moral.

Destaca-se a conhecida lição de Sérgio Cavalieri Filho, para quem “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” (“Programa de Responsabilidade Civil”, 2ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 78).

Nessa senda sobre o tema:

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS -Saques em conta poupança não reconhecidos nem autorizadas pelo titular da conta - Ausência de prova documental de que a autora teria pessoalmente realizado tais saques - Mera alegação do réu de que houve uso de cartão com chip e biometria, sem que fosse juntado qualquer documento ou cópia do procedimento interno mencionado - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula 479, STJ- Ressarcimento pelos danos materiais bem fixado, equivalente à soma dos saques feitos, perfazendo R\$ 3.200,00 - Indenização por danos morais inexistente, não provado abalo aos direitos da personalidade, tampouco privação de recursos que causasse prejuízo à subsistência da requerente - Saldo em conta compatível com manutenção de seus compromissos - Recurso não provido. (TJSP, Apelação Cível nº 1028247-38.2017.8.26.0564 - Relator Des. Mendes Pereira jul; Data do Julgamento: 06/03/2019).

Não havendo nexo de causalidade entre conduta da ré e o dano experimentado pela parte autora, não há que se falar em indenização por danos morais.

Por fim, em observância ao disposto no art. 489, §1º, inciso IV, do novo Código de Processo Civil, registro que os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão acima.

Assim o entendimento :

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016 - Informativo 585).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência dos débitos que totalizam R\$16.621,22(objeto de discussão neste processo), rejeitando-se o pedido de indenização por danos morais.

Torno definitiva a tutela de fls.47/48.

Sem custas, despesas e honorários advocatícios de sucumbência, em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95.

Em caso de recurso, a ser interposto no prazo de 10 dias e, necessariamente, por advogado (art. 41, Lei 9.099/95), o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo, em 48 horas a contar da interposição do recurso, sem nova intimação (art. 42, Lei 9.099/95), devendo observar, quanto à comprovação, o disposto no art. 1093, caput e parágrafos, das NSCGJ (www.tjsp.jus.br) , tudo sob pena de deserção (§4º); caso o recurso seja negado, o recorrente poderá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, segunda parte, Lei 9099/95).

Valor do preparo: Nos termos do Comunicado CG nº 489/2022, no sistema dos Juizados Especiais, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor

fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). Anote-se que a taxa judiciária (item "a" e "b" deverá ser recolhida via DARE (Por meio do Portal de Custas. Tipo de serviço: Recurso Inominado em Juizado Especial Cível - 230-6); Quanto ao item "c": as despesas postais por meio da Guia FEDTJ (link https://www45.bb.com.br/fmc/frm/fw0707314_1.jsp) - cod. 120-1; e as diligências do oficial de Justiça por GRD (Emissão da guia por meio do link https://www63.bb.com.br/portalbb/boleto/boletos/oficialjustica/entrada,802,2270,3617,15,0.bb?pk_vid=27940327fa5d7ac51660851911b7c045). O preparo deverá ser recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos. Anotando-se que o recolhimento incorreto implicará na deserção do recurso, sendo incabível a complementação. Link para acesso à planilha de conferência de custas para o valor do preparo: <https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=25988&pagina=1>

Eventual benefício de assistência judiciária gratuita será melhor analisado, por ocasião da interposição do recurso, devendo a parte interessada apresentar, juntamente com o recurso, os comprovantes de sua remuneração (salários, aposentadoria, etc.) e a declaração de imposto de renda do último exercício fiscal. Justifico a exigência de comprovação porque se trata de causa de pequeno valor em que, a princípio, as custas não assumem quantia elevada, não se pode presumir a pobreza da parte interessada tão somente pela simples declaração pessoal. Advirto, ainda, que a interposição de recurso sem o pagamento do preparo e sem os documentos necessários ao exame da gratuidade implicará na deserção do recurso.

Após, nada mais sendo requerido em 30 dias, arquivem-se os autos, com anotação de pagamento (art. 924, II, CPC/2015).

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, independente de novo despacho, com as formalidades necessárias.

Publique-se e intime-se, dispensado o registro de sentença (Prov. CG 27/2016). Sorocaba, 29 de novembro de 2022.

Juiz de Direito (assinatura eletrônica)

PUBLICAÇÃO:

Na data supra, a r. sentença foi disponibilizada nos autos digitais, sendo dispensado o registro de sentença, nos termos das NSCGJ (art. 72, §2º, e Prov. CG 27/2016).